

מסורת הש"ס

(א) לקמן מ: (ב) [לעזר] (ג) [ב"ק פג: פד-סנהדרין כח:] (ד) סנהדרין עזר. עט. [וע"ש על הגליון מ"ט] (ה) [סנהדרין פ:] (ו) [דברים יט:] (ז) [לעזר מ.א.] (ח) [שם:] (ט) [ס"א בסקן נחמיהו חתם. חתם רש"ל] (י) [מכות ב:] (יא) [ועין תוס' מכות ב. ד"ה מעידין וכו' צימר ציאר],

גליון העש"ם

גמ' אמר קרא משפט
אחד. עיין מכות דף ד ע"ב
ברש"י ד"ה עדים זוממין
ח"א התראה ולע"ק:

הגהות הב"ח

(א) גם' אמר לך ר"י נ"ב
ק"א אלא ר' יוחנן:

מוסף רע"י

תחת אשר עינה. וגי
החיות כקץ חמיו. וכל
אדמית ברשת ופגם.
מלל דרוש ופגם שלים
שמים עיני, אשר יכל
שכר שבו, חזיון, חזיון
פגם אלו מוק הניסוס
לענין כשאר חזלות (לקמן)
מבוצה בשמיהה.
מבוצה מבין להורו
מבין ובה לא האשה
המבין מדבר. (מדרש)
וכדענין שם עט.
אסון היה ובה
נפש חת נפש. ואי לא
מבין להורו שגגה לא
מקטין, שגגה לא
שם במבין (שם וסם).

הוא נידון תקשי צטלת לאו
ה את חצירו: והיה אם בן
לה צעדים זוממין: אלא.
בא לאוקמא לעונש מלקות

חובל בחבירו נמי א"כ בטלת¹ לא יוסיף פנ
יוסיף עדים זוממין נמי א"כ בטלת² וזהו אם
בבן הכות הרשע אלא עדים זוממין אפשר
לקיומה בבן גרושה ובן חלוצה חובל בחבירו
נגמיו איכא לקיומה כגון שהכהו הכאה שאין
בה כוח פרוטה אחותו נמי איכא לקיומה
באחותו בוגרת⁶ אמר לך ר' יוחנן האי תחת
אשר עינה מיבעי ליה לכדאביי⁶ דאמר אביי
אמר קרא³ תחת אשר עינה האי תחת אשר
עינה מכלל דאיכא בושת ופגם ועולא נפקא
ליה מדרכא דאמר רבא אמר קרא³ ונתן
האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים
כסף הנאת שכיבה חמשים מכלל דאיכא
בושת ופגם רבי⁷ אליעזר אומר עדים זוממין
ממנוא משלמי ומילקא לא לקי משום⁸ ילאו
בני התראה נינהו אמר רבא תדע ניתרי בהו
אימת ניתרי בהו מעיקרא⁹ אמרי אישתלין
ניתרי בהו בשעת מעשה פרשי ולא מסהדי
ניתרי בהו לבסוף מאי דהוה הוה מתקף לה
אביי וניתרי בהו בתוך כדי דבור מתקף לה

רַב אֶחָא בְרִיה דְּרַב אִיקָא יְתִירִי בְּהוּ
מַעֲיִקָא וְנִרְמָז בְּהוּ רְמוּזֵי הָדָר אִמְר אַבְי
לְאוּ מִלְתָּא הִיא דְּאִמְרֵי אִי סִלְקָא דַּעֲתָךְ עֵדִים
וְזוּמָמִין צְרִיכִין הִתְרָאָה כִּי לֹא מִתְרִינֵן בְּהוּ
לֹא קְטִילִין לְהוּ מִי אִיכָא מִיּוֹד דְּאִינְהוּ בְּעוּ
קְטִיל בְּלֹא הִתְרָאָה וְאִינְהוּ בְּעוּ הִתְרָאָה הָא
בְּעֵינֵי⁴ וְעֵשִׂיתֶם לוֹ כְּאִשֶּׁר זִמְס לַעֲשׂוֹת לְאַחֲזִי
וְלִיכָא מִתְקִיף לֵה רַב סְמָא בְרִיה דְּרַב יִרְמְיָה
אַלֵּא מַעֲתָה בִּן גְּרוּשָׁה וּבִן חִלּוּצָה דְּלֵא
מִכְּאִשֶּׁר זִמְס קָא מִיתְרַבִּי לִבְעֵי הִתְרָאָה⁵ אִמְר
קָרָא⁶ מִשְׁפֹּט אֶחָד יִהְיֶה לָכֶם⁷ מִשְׁפֹּט הַשּׁוּעָה
לְכוֹלֵכֶם רַב שִׁישָׁא בְרִיה דְּרַב אִידִי אִמְר חוּבֵל
בְּחִבּוּרֵי נָמִי מִמוּנָא מִשְׁלֵם וּמִילְקָא לֹא לְקִי
מִהֵכָא⁸ וְיֵצֵא אֲנָשִׁים וְנִגְפוּ אִשָּׁה הִרָה וְיֵצֵאוּ
יִלְדֶיהָ וְאִמְר רַבִּי אֶלְעָזָר⁹ בְּמִצּוֹת שְׁבִמִיתָה
הַכְּתוּב מִדְּבַר דְּכֹתִיב¹⁰ וְאִם אֶסֶן יִהְיֶה וְנָתַת
נִפְשָׁא תַּחַת נִפְשָׁא הִכִּי דְּמִי אִי דְּלֵא אֲתֵרוּ בִּיה
אִמְאִי מִקְטִיל אֵלֹא פְשִׁטָא דֵּאֲתֵרוּ בִּיה
¹¹וּמוֹתֵרָה לְדַבְר חֲמוּר הִוִּי מוֹתֵרָה לְדַבְר
הַקָּל וְאִמְר רַחֲמָנָא וְלֹא יִהְיֶה אֶסֶן עֲנִישׁ
יִעֲנֵשׁ מִתְקִיף לֵה רַב אִשִּׁי מִמְּאִי דְּמוֹתֵרָה
לְדַבְר חֲמוּר הִוִּי מוֹתֵרָה לְדַבְר הַקָּל דְּלֵמָּא לֹא
הִוִּי אִם תִּמְצָא לֹמֵר הִוִּי מִמְּאִי דְּמִיתָה חֲמוּרָה
דְּלֵמָּא

[illegible]

אלו נערות פרק שלישי כתובות

אָרַא אפשר לקיומי בבן גרושה או בבן חלוצה. ואם תאמר
תאמי לקן אעדות דבן גרושה הא הוי עדות שאין אמה
יכול להזימה יש לומר דלא תשיב עדות שאין אמה יכול להזימה אלא
במעידין על הטורפה דאי אפשר לקיומי בשום דבר לא בזמיתה
ולא בזמלקות דגברא קטילא צעו
למיקטל אצל הכא תנקימיה הומה
במלקותי: **מִיבִיעַ** ליה לבראביי.
ואם תאמר כיון דלעיתויך תתחם לך
דרשה א"כ מנא לן מיבע ויל דליף
מנתינה או מכסף:

ויעורא נפא ליה מדרבא. משמע
 דרבא סבר כעולא דרבי
 יוחנן גופיה הוה דריש כעולא אי
 ללא משום דמיצעי ליה לכדאזיי
 וקשה לרש"א דצפרק השוכר את
 הפועלים (ב"מ 5א. וס) משמע צדארי
 דסבר כרבי יוחנן איז חוסס פרה דא
 דבר לוקא ומשלים דמוקי לה אציי
 כרבי מאיר ורבא אמר לעולם
 כרבנן ואחנן אסרה תורה אפי' בא
 על אמו פירוש ומשלים לנאח ידי
 שמים משמע דבדין לוקא ואינו
 משלם ולמאי דפריש' לעיל דלמסקנא
 דווקא בהני תלת אית ליה לעולא
 דממונא משלם ולא לקי אתי ספיר
 דבעלמא כדבר כרבי יוחנן דלוקא
 ואין משלם כדדרשי רבי יוחנן וסמין
 ליה ארבעים יכו :

נִיתָרִי בְּהוּ מַעֲיָקְרָא ב'ו'. וְאֵס
תֵּאֲמַר מִיפּוֹק לִיה דִּהוּא
הִתְרַתָּא סַפֵּק דִּלֵּין אִנּוּ יוֹדְעִין אִם
מַעֲדִים שִׁקְר וִישׁ לֹמַר דִּהִתְרַתָּא
סַפֵּק לֹא הוּא אֲלֵּא כְּגוֹן אֵל תּוֹמִיר
שֶׁאֵק לְמוֹתְרָה עֲלָמוּ הוּא סַפֵּק שֶׁסָּבּוֹר
שֶׁעֲדִיין יֵשׁ שְׂהוּת צִידִם אֲלֵּא הִכָּא
הַמּוֹתְרִין יוֹדְעִין שֶׁמַּעֲדִים שִׁקְר:
וְנִיתָרִי בְּהוּ בְּתוֹךְ כְּרִי דְּבוּר.
וְאִם תֵּאֲמַר הִכִּי מִנֵּי

וְהוּא הִדְרִי צִהוּ וְהוּא צִהֲמִרְהָא חִיכָא
טַפִּי מַכְדִּי לְדִבּוּר שֶׁהוּא כְּדִי שְׁאִילַת
שְׁלוֹם וַיֵּשׁ לְזִמְרָא דְכָל זְמַן שְׁעֻסְקוּסִים
בְּצִאֲוֹתוֹ דְּבִר חֲשִׁיב הִכָּל מוֹךְ כְּדִי
לְדִבּוּר כְּדִמְאִמְרִינִי בְּמִכּוֹת (דף ו.) לִאפִּי
מַעֲשִׂדִין מֵאֵה כָּל חֲשִׁיב מוֹךְ כְּדִי לְדִבּוּר
כִּי צִמְדִּיר חֲשׁוּבִין כֹּהֵן מוֹךְ כְּדִי לְדִבּוּר
שֶׁל רִאשׁוֹן אֲחֵר וְנִמְאָה מִהֶן מִקֵּץ קִרְבּוֹ
אוֹ פִּסְלוֹ עֲדוּתוֹן בְּצִיִּלָּה:

אָרַם פֿשימא דאתרו ביה. וואָ"מ
הייז משלם ממון אפי' כי
אין אסון הא כיון דמתכוין להרוג
הוי ליה רודף ומתחייב צנפשו וקיס
ליה צדצה מיניה וי"ל צשיכולין
להלילו באחד מאזביו והכי אמרינן
צצן סורר (סנהדרין דף עז. עב):

ממאן דמותרת לדבר חמור הוי
נא הוי. אין לומר דטעמא משום
 יניחא ליה ליהרע על מנת שיהרג
 ימיס הוא דקאמר אבל לא יניחא ליה
 לקויהו דהא אמתני' דפרק הנשרפין
 מיתמות שנתערבו דיונו בקלה וקאמר
 דבר חמור הוי מותרת לדבר הקל והתם
 ניליה וקבל כ"ש שטם התרו בו חנק
 ול ואפ"ה צעי למימר דמותרת לדבר
 הקל אלא יש לומר דגזירת הכתוב
 וותה מיתה בין קלה בין חמורה:
 ודלמא

ה' לדבר הקל. שאם יכנו ולא ימות
למלקות אלמא משלם ואינו לוקה:
נגדו

עין משפט
נר מצוה

וְהָאָמִי פִינְיָה מֵהֶלֶל
 עָמַד הֵלֵךְ דְּמִנְיָה
 שֶׁקִּי טוֹר חֲמִישׁ סִי לַחֲמִישֵׁי
 בִּי וְאֵם מִי פִינְיָה מֵהֶלֶל
 כְּסִדְרֵהוּ הִלְכָה בִּי דִּמְנִי
 מִנְחֵהָ לְדַבֵּר חֲמוּר לֹא
 מִנְחֵהָ מִי שֶׁסִּדְרֵהוּ
 כְּסִדְרֵהוּ בִּי שֶׁסִּדְרֵהוּ
 יָקָה פִּסְק דְּהוּי הִתְרָהָה
 יִשְׁטָה דְּהוּי כְּמִקְבֵּל עֲלוּי בִּין
 יִשְׁטָה חֲמוּרָה בְּנוֹן סְקִילָה
 בִּין קֵלָה אֲבָל כְּסִדְרֵהוּ בִּין
 חֲמוּרָה לְבַד לֹא מִנְחֵהָ שֶׁסִּדְרֵהוּ
 בִּין כְּסִדְרֵהוּ הִלְכָה כְּסִדְרֵהוּ
 מִנְחֵהוּ וְכִי דְרִירֵת הִכְחוּ
 הוּא וְכִי:

מורה אור השלם

[illegible]